

1502327-95.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARIANA HORTA GREENHALGH

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... do Eg. TJSP: APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado e corrupção de menor - Recurso defensivo - Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Descabimento.

Condenação bem alicerçada nas provas coligidas. Solução condenatória mantida - A incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, não reclama a apreensão do instrumento, tampouco, naturalmente, a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502327-95.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502327-95.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR Desconhecido 1 e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA HORTA GREENHALGH

Vistos.

MARCUS VINICIUS DA SILVA PASSOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 01 de outubro de 2022, por volta das 00h20, na Rodovia SP 280, Km 14, Piratininga, nesta cidade e comarca de Osasco, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a qual reduziu a vítima Leandro Marinelli Dos Santos à impossibilidade de resistência, subtraiu, para si, a motocicleta Kawasaki/Ninja ZX-6R, placa FND5A25, avaliada R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), um capacete, marca LS2, avaliado R\$ 3.000,00 (três mil reais), um notebook, marca Dell, avaliado em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), e uma mochila, com outros objetos em seu interior telefone celular, marca Samsung, modelo S21, avaliado em R\$ 3.000,00 (três mil), pertencente à aludida vítima.

Consta da denúncia que o denunciado, agindo em concurso com indivíduo não identificado, o qual conduzia uma motocicleta de grande porte e listras brancas, abordou a vítima e, mediante o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo-lhe a entrega da motocicleta Kawasaki/Ninja ZX-6R, placa FND5A25, e demais pertences. Na ocasião, o denunciado revistou a vítima, indagando-a se era policial, bem como determinou que se deitasse no chão, momento em que subiu na sua

motocicleta Kawasaki/Ninja X-6R, placa FND5A25, evadindo-se em seguida. A vítima comunicou o delito aos policiais militares, os quais localizaram a motocicleta subtraída e, durante a perseguição aos roubadores, o denunciado foi detido, ao passo que seu comparsa conseguiu se evadir, abandonando a motocicleta Kawasaki/Ninja ZX-6R, placa FND5A25 na via pública.

Em audiência de custódia, o flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 38/42 e 46/47).

Denúncia oferecida Às fls. 72/74.

Decisão de fls. 75/78 recebeu a denúncia.

Citado (fl. 86), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 90/91).

Decisão de fls. 92/94 ratificou o recebimento da denúncia.

Em audiência, foram ouvidas 06 testemunhas e interrogado o réu (fls. 197/199).

O Ministério Público manifestou-se em alegações finais de fls. 188/195, enquanto a Defesa apresentou memoriais às fls. 200/212.

É o relatório. DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de ocorrência de fls. 08/11, Auto de Exibição e Apreensão de fl. 14, e Auto de Reconhecimento de fl. 06, sem prejuízo dos demais documentos juntados aos autos.

A autoria também é inconteste.

O ofendido LEANDRO MARINELLI DOS SANTOS disse que trabalhou até tarde, estava voltando para casa de motocicleta pela Rodovia Castelo Branco, quando foi abordado por dois indivíduos em uma moto de grande porte (preta com listras brancas – sendo talvez uma Tiger), o garupa estava armado com uma arma preta, e anunciou o assalto. Encostou sua moto, o garupa desceu da moto apontando a arma para ele, o revistou perguntando se ele era policial, e mandou entregar-lhe o capacete e outros bens. Mandou a vítima deitar no chão. Em seguida, o homem subiu na sua moto (vítima) e, junto com o piloto da outra moto, fugiram para local incerto. Estava próximo à Vila dos Remédios, bairro conhecido dele onde tem familiares; correu para lá e pediu por ajuda, conseguindo telefonar para a polícia via 190 narrando os fatos. Esclareceu em juízo que o roubo ocorreu por volta das 22h30, e que acredita ter acionado a polícia antes da meia-noite.

O policial militar MATHEUS ALMEIDA RODRIGUES disse que efetuava, junto a seu colega, patrulhamento de rotina (VTR 14519), quando tomaram ciência de que uma moto de grande porte (Kawasaki/Ninja de cor verde) tinha sido roubada na Rodovia Castelo Branco (área de Osasco) havia pouco tempo. Durante o patrulhamento foram informados pelo Sgto da VTR 14555 que eles tinham visto a tal moto com dois indivíduos pela Avenida Brasil; que os policiais tinham iniciado um acompanhamento e os suspeitos fugiram, indo para a Avenida Getúlio Vargas, mas que os policiais os tinham perdido de vista. O condutor relata que então se posicionaram próximo, na Avenida Presidente Médici e, após alguns instantes, viram a moto chegando. Iniciaram acompanhamento e os suspeitos seguiram para a Avenida Luis Rink; em determinado momento, viraram em uma viela e, na Rua Alemanha os policiais viram o garupa 'pular fora da moto', correndo a pé em um sentido, enquanto a moto com o piloto ia para outro. O condutor, então desembarcou da viatura e seguiu a pé no mesmo sentido do garupa; alguns metros à frente, escondido no chão próximo a um carro, o policial deteve o suspeito, o qual não ofereceu resistência e disse "perdi, perdi". Em revista pessoal nada de irregular foi com ele encontrado. Questionado, o indivíduo disse se chamar Marcus Vinicius e contou que tinha roubado aquela moto de uma vítima na Castelo Branco há pouco tempo; disse que um conhecido (de vulgo "Peba") era quem tinha roubado junto a ele, mas não deu maiores detalhes de identificação e/ou endereço. Enquanto o condutor abordava este suspeito, o policial testemunha seguiu a moto por mais alguns metros e a perdeu de vista por instantes; quando a reviu ela já estava abandonada na via (Rua Alemanha) e o piloto tinha fugido.

No mesmo sentido relatou o policial militar MYKOL CRUZ COSTA, confirmando a versão dada por seu colega. Aduziu que houve informação de que houve roubo de motocicleta e conseguiram localizar o veículo. Houve perseguição aos roubadores quando ao tentarem entrar em uma viela, conseguiram se aproximar do denunciado. Nesse momento, seu colega de farda conseguiu abordar o denunciado e fazer a detenção.

Aduziu que o outro roubadador conseguiu fugir. Somente localizaram a motocicleta no local dos fatos e sem nenhum outro pertence da vítima.

GUSTAVO VÍTOR TOMASO MOURA, amigo do réu, contou que jogou video game com o acusado até 22h10 no dia dos fatos, na Rua Pardal, Osasco SP.

GABRIEL QUAIATTI RAMOS disse que chegou em casa 00h30 e o acusado estava esperando para pedir sua motocicleta emprestada para pedir o dinheiro que outro amigo estava devendo; ele saiu e não retornou mais. A moto emprestada era preta e verde. Perdeu a moto nesse dia em que o réu foi preso, porque ela foi achada pela locadora na Av. Ônix, batida e abandonada.

A mãe do acusado, CÍCERA RENATA DA SILVA, por sua vez, informou que chegou do trabalho aproximadamente 23h, acusado estava em casa tomando banho, disse que faria umas entregas e logo voltaria, mas antes passaria na casa do Gabriel, que fica a 2 quadras de distância.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou os fatos. Sustenta que trabalhou até às 14h com a moto, foi à casa do amigo Gustavo, deixou a moto com Gabriel na casa dele. A moto era alugada e compartilhada. Ficou lá das 14h às 19h. Gustavo chegou, jogaram video game até 22h20. Foi para casa, tomou banho, trocou de roupa, mãe chegou do trabalho. Saiu para casa do Gabriel, chegou lá por volta das 23h, Gabriel chegou cedo, por volta das 23:30, pegou moto e foi até a Av. Ônix, à casa do conhecido Cléber. Deixou a moto do Gabriel no local e foi com Cléber no Piratininga na moto dele, na garupa. Encontrou uma viatura policial, pulou da moto, se assustou e correu dos policiais. Ainda em sua casa, disse que ligou o aplicativo ifood, tinha uma entrega só, aceitou, tinha 05 minutos para recusar a entrega, foi até casa do Gabriel para pegar a motocicleta, Gabriel chegou, pegou a moto e foi fazer a entrega, passou pela Ônix e nisso passou na casa do Cléber. Fazia entrega com a moto alugada, revezando o uso com Gabriel.

Contudo, a versão defensiva não convence, mostrando-se isolada nos autos. O réu foi flagrado com indivíduo não identificado na motocicleta recém-subtraída, pouco tempo após os fatos, tendo sido reconhecido pela vítima em solo policial, através de procedimento que observou as regras do art. 226, do CPP, com as mesmas vestes (casaco azul) utilizada quando do crime.

Ressalto que a versão apresentada pelo próprio acusado é contraditória. Em solo policial, disse que "tinha pego a moto Kawasaki/Ninja de um conhecido (que tinha feito o roubo) somente para dar uma volta, e que depois, iria deixa-la em um matagal para que fossem pega-la. Nega que tenha roubado a moto e alega que estava sozinho quando da abordagem. Em relação ao conhecido que lhe deu a moto narra apenas que ele estava vestido de branco, não dando maiores informações de nome ou localização".

Em juízo, inovou na defesa, ao que parece para tentar sustentar seu suposto álibi. Nenhuma das versões convence, contudo. A primeira porque colide frontalmente com o depoimento seguro prestados pelos policiais militares, no sentido de que flagraram o acusado com outro indivíduo não identificado na motocicleta.

A segunda versão também não convence. Primeiro porque a vítima contou que o roubo ocorreu por volta das 22h30, e que acionou a polícia militar via 190 pouco antes da meia-noite, fato que guarda similitude com o registro 190 de fl. 23, criado às 00h03 do dia 1º de outubro de 2022. Segundo porque o acusado afirma que saiu de sua casa por volta das 23h para fazer uma entrega de comidas, que seria cancelada em 05 minutos. Para tanto, precisaria pegar a moto do colega Gabriel, e para sua casa se dirigiu. Pegou a moto, fez a entrega e depois foi à casa do amigo Cléber. Contudo, o próprio Gabriel disse que apenas chegou na sua residência por volta da meia noite e meia, e que o acusado não fez qualquer menção ao fato de que sairia com a moto para fazer uma entrega, mas sim que ele iria pegá-la para ir à casa de um amigo cobrar uma dívida. Note-se ainda que não há uma única prova da suposta entrega realizada, tampouco de que o réu fosse de fato entregador de aplicativos, o que seria de fácil demonstração.

Ainda, observo que o Gabriel afirmou que a moto emprestada foi encontrada em uma avenida Ônix, não intacta, e sim batida e abandonada, e por isso foi apreendida pela locadora. Assim, não emplaca a versão do acusado de que teria deixado a moto na casa de Cléber enquanto ia na moto deste dar uma volta no Piratininga.

Por outro lado, observo que a vítima reconheceu o réu em solo policial como seu roubador, após apresentar a descrição dos roubadores, verbis: "o na garupa (que o abordou e levou sua moto) era pardo, com cerca de 1,75m a 1,80m, de compleição física normal (nem magro nem gordo), e usava uma roupa azul (moletom de frio). Quanto ao outro ladrão (piloto) só conseguiu ver que ele usava uma roupa escura e estava de capacete..", o que encontra amparo na fotografia de fl. 24. O reconhecimento em solo policial seguiu as formalidades do art. 226, tanto assim que foram colocados mais dois figurantes ao lado do réu, tendo a vítima reconhecido o réu sem qualquer dúvida como como o ladrão que estava armado (garupa) e praticou o roubo de sua motocicleta e pertences.

Destarte, o só fato de a vítima não reconhecer o acusado em juízo não importa em sua absolvição, pois não demonstrado o efetivo prejuízo sofrido, uma vez considerando o lapso de tempo, e a mudança na fisionomia (basta comparar a fotografia de fl. 24, quando da prisão, com as imagens do acusado em juízo).

Em suma, diante de conjunto probatório tão robusto e seguro, a condenação do réu, tal como narrada na denúncia, é medida de rigor.

Faz-se presente a causa de aumento narrada na exordial, observando não ser necessária, para sua incidência, a apreensão da arma.

Consoante entendimento jurisprudencial, "Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011) e "para caracterizar a causa de aumento do uso de arma, é prescindível a apreensão e a perícia desta, quando sua utilização for comprovada por outras provas, tal qual se deu no caso concreto." (AgRg no HC 634452/SP 5ª Turma do STJ 11/5/2021 DJE: 17/5/2021).

Nesse sentido também é o entendimento do Eg. TJSP: APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado e corrupção de menor – Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Descabimento. Condenação bem alicerçada nas provas coligidas. Solução condenatória mantida – A incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, não reclama a apreensão do instrumento, tampouco, naturalmente, a perícia respectiva – Manutenção do regime inicial fechado – Não tendo a origem procedido à detração prevista no § 2º do artigo 387 do Código de Ritos, expedida a guia de recolhimento provisória, incumbirá ao Juízo das Execuções fazê-lo, competente que é também para decidir, quando o caso, sobre soma ou unificação de penas – Cuidando-se de prática delitiva envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa, não se há cogitar em substituição da pena corporal por restritivas de direitos. A bem da verdade, o quantum sancionatório (superior a 4 anos) já obstaculiza tal permuta (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo com o sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO (TJSP; Apelação Criminal 1501810-42.2021.8.26.0537; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2022; Data de Registro: 14/12/2022).

Por fim, uma vez demonstrado que o réu agiu previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, é de rigor o reconhecimento, também, da qualificadora do concurso de agentes.

Em suma, há prova inequívoca da responsabilidade do réu na empreitada criminosa: ele foi detido pouco tempo após os fatos, em sua posse apreendida a motocicleta recém-subtraída, e foi reconhecido pela mesma com as mesmas vestes utilizadas no momento do assalto. Sem deslembrar ainda da confissão informal narrada pelos policiais.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, observo que o acusado agiu com dolo normal para a espécie e que o crime não trouxe consequências à vítima além daquelas que normalmente ocorrem em casos que tais. Por isso, fixo a pena-base no mínimo legal de 04 anos de reclusão, e 10 dias-multa.

Na segunda fase, pese a atenuante da menoridade relativa, não há falar em redução da pena aquém do mínimo-legal, a teor da Súmula 231, do Col. STJ.

Na terceira fase, incidem duas causas de aumento de pena previstas em parágrafos distintos, frente às modificações trazidas pela Lei nº 13.654/18. Assim, aplica-se o disposto no art. 68, p. ún. do CP, verbis: no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Aplico apenas o aumento relativo à majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, qual seja, 2/3 (dois terços), resultando em 6 anos, 8 meses e 0 dia, e 16 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o fechado, diante das circunstâncias desfavoráveis, não valoradas negativamente na primeira fase para não causar bis in idem, pois já consideradas como majorantes.

Observo que se trata de crime cometido mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, durante a madrugada, a indicar maior periculosidade do agente.

No mais, eventual detração (artigo 387, § 2º do CPP), cabe realçar, não implicaria alteração do regime para cumprimento de pena.

Pela natureza do crime e pela quantidade da pena, o réu não faz jus à substituição por restritiva de direitos.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal para condenar o réu MARCUS VINICIUS DA SILVA PASSOS como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, no piso legal.

Subsistem os requisitos da prisão preventiva, reforçados agora pela condenação, pelo que lhe nego o direito ao recurso em liberdade. Oficie-se, recomendando-se a prisão do réu no estabelecimento que se encontra.

Por fim, considerando pedido expresso lançado pelo Ministério Público para fins de fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal reconhecida nesses autos – nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal – bem como prova do prejuízo alegado em audiência, fixo a indenização no valor mínimo de R\$ 10.000,00, haja vista que a vítima não recuperou seu notebook nem o capacete, com correção monetária de acordo com a tabela do TJSP, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da infração.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de execução definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Osasco, 18 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA